

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII D.D.D.**Nr. 15/21.05.2026****1. PARTILE CONTRACTANTE**

EUROPREST TEAM '98 S.R.L., cu sediul in Constanta, Str. Interioara 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/627/1998, CUI RO10135994, reprezentata prin **Marian Bentu**, in calitate de **Administrator**, denumita in continuare **Prestator**.

si

SKY CERT GLOBAL S.R.L., cu sediul/domiciliul in **Str. Topolog nr. 11, CONSTANȚA, Constanța, Romania**, CUI/CNP **51969466**, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. **J2025042652002**, reprezentata prin **Amalia Zelca**, in calitate de **Administrator**, denumita in continuare **Beneficiar**.

Prestatorul si Beneficiarul vor fi denumiti in continuare, impreuna, **Partile**.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI, LOCATII SI SERVICII CONTRACTATE

2.1. Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de catre Prestator, in favoarea Beneficiarului, a serviciilor de **dezinsectie, dezinfectie, deratizare, monitorizare si/sau alte servicii D.D.D.**, conform locatiilor, serviciilor, frecventelor si valorilor stabilite in graficul de prestare de mai jos.

2.2. Serviciile contractate se vor efectua in urmatoarele locatii ale Beneficiarului:

Nr.	Locație	Adresa	Serviciu contractat	m.p.	Frecvență	Pret / intervenție
1	Restaurant	Constanta, b-dul Tomis, Nr. 46	Abonament DDD (Mentenanța Standard)	550	Lunar	500,00 RON
Descriere: Solutie optimizata pentru asigurarea conformitatii legislative, ce include tratamentele periodice minime necesare conform normelor igienico-sanitare in vigoare. Abonamentul acopera monitorizarea preventiva a spatiului si intocmirea documentatiei obligatorii pentru controlul autoritatilor, fiind ideal pentru mentinerea unui mediu protejat cu costuri predictibile.						

2.3. Prezentul contract are caracter recurent, Beneficiarul acceptand efectuarea serviciilor conform frecventelor mentionate in graficul de prestare.

2.4. Serviciile se vor presta prin metode chimice, fizice, mecanice si/sau non-toxice, dupa caz, in functie de specificul spatiului, gradul de risc, tipul activitatii desfasurate de Beneficiar si situatia constatata la fata locului.

2.5. Prestatorul va utiliza personal instruit, echipamente specifice si produse biocide avizate/autorizate conform legislatiei aplicabile.

2.6. Interventiile se vor programa de comun acord intre Parti, cu respectarea frecventelor stabilite in prezentul contract si in functie de specificul activitatii Beneficiarului.

3. GRAFICUL SI PROGRAMAREA INTERVENTIILOR

3.1. Beneficiarul accepta ca serviciile prevazute in prezentul contract se efectueaza periodic, conform graficului de prestare prevazut la art. 2.2.

3.2. Programarea concreta a fiecarei interventii se va face telefonic, prin email, WhatsApp, SMS sau prin orice alt mijloc de comunicare agreat de Parti.

3.3. Beneficiarul are obligatia de a permite accesul echipei Prestatorului in locatie la data si ora stabilite pentru efectuarea serviciilor.

3.4. In cazul in care Beneficiarul solicita reprogramarea unei interventii, acesta are obligatia de a transmite solicitarea cu minimum **24 de ore** inainte de data stabilita.

3.5. Daca echipa Prestatorului se prezinta la locatie conform programarii, iar accesul este refuzat, spatiul nu este pregatit sau interventia nu poate fi efectuata din motive imputabile Beneficiarului, interventia se considera **deplasare inutila** si se factureaza integral, conform pretului stabilit in graficul de prestare.

3.6. In cazul in care Beneficiarul amana, refuza sau nu permite efectuarea unei interventii prevazute in graficul de prestare, Prestatorul nu raspunde pentru eventualele consecinte rezultate din nerespectarea frecventei serviciilor D.D.D.

4. PRETUL CONTRACTULUI SI FACTURAREA

4.1. Pretul serviciilor este cel mentionat in graficul de prestare prevazut la art. 2.2 din prezentul contract, pentru fiecare locatie, serviciu si frecventa contractata.

4.2. Facturarea serviciilor se efectueaza dupa fiecare interventie prestata, in functie de serviciile efectiv executate si consemnate in procesul-verbal de receptie/executie.

4.3. In cazul in care pentru aceeasi locatie sunt prestate mai multe servicii in cadrul aceleiasi interventii, valoarea facturata va fi cea rezultata din insumarea serviciilor mentionate in graficul de prestare, cu exceptia cazului in care Partile au convenit un pret unic pentru interventia respectiva.

4.4. Plata facturilor emise de Prestator se va efectua in termen de 5 **calendaristice** de la data emiterii facturii.

4.5. Neachitarea facturilor la termen atrage penalitati de intarziere de **0,3% pe zi de intarziere**, calculate asupra sumelor restante, pana la data achitarii integrale.

4.6. In cazul intarzierii la plata mai mari de **15 zile calendaristice**, Prestatorul are dreptul sa suspende prestarea serviciilor pana la achitarea integrala a sumelor restante, fara ca aceasta suspendare sa inlature obligatia Beneficiarului de plata pentru serviciile deja prestate, programate sau datorate conform prezentului contract.

4.7. Serviciile suplimentare solicitate in afara frecventei contractate, interventiile de urgenta, tratamentele pentru infestari majore, completarea sau echiparea cu statii de monitorizare, captare sau intoxicare, precum si materialele/consumabilele suplimentare se factureaza separat, pe baza ofertei acceptate de Beneficiar.

5. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

5.1. Prestatorul se obliga:

- a) sa presteze serviciile contractate cu personal instruit si echipamente adecvate;
- b) sa utilizeze produse biocide avizate/autorizate conform legislatiei aplicabile;
- c) sa respecte normele tehnice si de securitate aplicabile activitatilor D.D.D.;
- d) sa emita proces-verbal de receptie/executie dupa efectuarea interventiei;
- e) sa comunice Beneficiarului recomandarile tehnice necesare dupa efectuarea tratamentului;
- f) sa informeze Beneficiarul cu privire la eventualele probleme constatate in locatie, inclusiv surse de infestare, lipsa igienei, cai de acces ale daunatorilor sau necesitatea completarii sistemului de monitorizare, captare sau intoxicare;
- g) sa pastreze confidentialitatea informatiilor comerciale si operationale la care are acces in timpul derularii contractului.

5.2. Procesul-verbal de receptie/executie reprezinta documentul principal de confirmare a prestarii serviciilor.

6. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

6.1. Beneficiarul se obliga:

- a) sa permita accesul Prestatorului in locatiile contractate;
- b) sa desemneze o persoana de contact pentru fiecare locatie;
- c) sa pregateasca spatiile conform instructiunilor transmise de Prestator;
- d) sa mentina igiena corespunzatoare a spatiilor;
- e) sa elimine resturile alimentare, deseurile, acumularile de materiale si alte surse care pot favoriza aparitia daunatorilor;
- f) sa nu mute, deterioreze sau indeparteze statiile de monitorizare, captare sau intoxicare amplasate de Prestator;
- g) sa respecte recomandarile tehnice comunicate de Prestator;
- h) sa achite facturile emise de Prestator la termenul stabilit;
- i) sa informeze Prestatorul cu privire la orice reaparitie sau intensificare a activitatii daunatorilor;
- j) sa remedieze, pe propria cheltuiala, eventualele deficiente constructive sau de igiena care pot favoriza aparitia sau mentinerea daunatorilor.

6.2. Beneficiarul intelege ca eficienta serviciilor D.D.D. depinde si de respectarea masurilor de igiena, intretinere, etansare, depozitare si preventie aflate in responsabilitatea sa.

6.3. Nerespectarea de catre Beneficiar a obligatiilor prevazute in prezentul contract poate limita eficienta serviciilor si poate conduce la pierderea garantiei acordate de Prestator.

7. RECEPTIA SERVICIILOR SI PROCESUL-VERBAL

7.1. Dupa fiecare interventie, Prestatorul va intocmi un proces-verbal de receptie/executie, care va contine informatiile necesare privind serviciul prestat, locatia, data, ora, produsele utilizate, suprafata tratata, metoda de aplicare si eventualele recomandari tehnice.

7.2. Procesul-verbal poate fi semnat fizic sau electronic de reprezentantul Beneficiarului, inclusiv prin semnatura pe dispozitiv mobil, tableta sau alt dispozitiv electronic.

7.3. In cazul in care reprezentantul Beneficiarului refuza sau nu este disponibil pentru semnarea procesului-verbal, Prestatorul poate consemna acest aspect, iar prestarea poate fi dovedita prin procesul-verbal intocmit de echipa Prestatorului, fotografii, coordonate de localizare, emailuri, SMS-uri, mesaje WhatsApp sau alte mijloace de proba admise de lege.

7.4. Lipsa semnaturii Beneficiarului pe procesul-verbal nu inlatura obligatia de plata, daca serviciul a fost prestat, iar Prestatorul poate face dovada efectuarii interventiei prin mijloacele mentionate la art. 7.3.

8. GARANTIE LIMITATA SI EXCLUDERI

8.1. Pentru serviciile de dezinsectie, garantia este de **21 de zile**, iar pentru serviciile de deratizare garantia este de **30 de zile**, cu conditia respectarii tuturor recomandarilor tehnice transmise de Prestator.

8.2. Garantia se activeaza numai dupa efectuarea unui ciclu complet de minimum **doua interventii**, realizate la un interval de maximum **14 zile**, acolo unde situatia tehnica impune acest lucru.

8.3. Garantia consta in efectuarea unei verificari sau reinterventii in zona tratata, fara cost de manopera, daca reaparitia daunatorilor este cauzata de eficienta insuficienta a tratamentului efectuat de Prestator.

8.4. Garantia nu reprezinta o garantie absoluta de eradicare si nu se aplica in urmatoarele situatii:

- a) daunatorii migreaza din spatii vecine netratate;
- b) exista resturi alimentare, gunoi, depozitare necorespunzatoare sau lipsa de igiena;

- c) exista fisuri, gauri, goluri tehnice, canalizari, usi neetanse sau alte cai de acces nesigilate;
- d) Beneficiarul nu respecta recomandarile tehnice transmise de Prestator;
- e) Beneficiarul muta, deterioreaza sau elimina statiile de monitorizare, captare sau intoxicare;
- f) apar surse noi de infestare dupa efectuarea interventiei;
- g) interventia solicitata este insuficienta pentru nivelul real al infestarii, iar Beneficiarul refuza tratamentele suplimentare recomandate;
- h) Beneficiarul refuza respectarea frecventei de interventie recomandate sau stabilite in graficul de prestare.

8.5. In cazul serviciilor de deratizare, Beneficiarul intelege ca rezultatele depind de nivelul de infestare, sursele de hrana, caile de acces, vecinatati, existenta statiilor de monitorizare, captare sau intoxicare si respectarea masurilor tehnice recomandate.

9. INTERVENTII SUPLIMENTARE SI SITUATII SPECIALE

9.1. In cazul aparitiei unor infestari majore, Prestatorul poate recomanda efectuarea unor interventii suplimentare fata de frecventa stabilita in prezentul contract.

9.2. Interventiile suplimentare, tratamentele speciale, monitorizarile extinse, completarea cu statii, materialele, echipamentele si consumabilele suplimentare nu sunt incluse in pretul interventiei standard, cu exceptia cazului in care Partile convin altfel in scris.

9.3. Refuzul Beneficiarului de a accepta masurile tehnice recomandate de Prestator poate limita sau anula garantia serviciilor.

9.4. In cazul in care, in timpul prestarii serviciilor, se constata o situatie tehnica diferita fata de cea avuta in vedere la momentul incheierii contractului, Prestatorul poate propune modificarea frecventei, a metodologiei sau a valorii serviciilor, prin acordul Partilor.

10. DURATA CONTRACTULUI, PRELUNGIREA SI INCETAREA

10.1. Prezentul contract se incheie pe o durata initiala de **12 luni**, incepand cu data de **21.05.2026** si pana la data de **21.05.2027**, reprezentand perioada estimata pentru asigurarea continuitatii serviciilor D.D.D. si respectarea frecventelor stabilite in graficul de prestare.

10.2. La expirarea duratei initiale, contractul **se prelungeste automat** pentru perioade succesive de cate **12 luni**, in aceleasi conditii comerciale si operationale, cu exceptia cazului in care una dintre Parti transmite celeilalte Parti o notificare scrisa de incetare, cu respectarea termenului de preaviz prevazut in prezentul contract.

10.3. Oricare dintre Parti poate solicita incetarea contractului prin notificare scrisa transmisa cu minimum **30 de zile calendaristice** inainte de data incetarii dorite.

10.4. Contractul poate inceta:

- a) prin acordul scris al Partilor;
- b) prin denuntare unilaterala, cu respectarea termenului de preaviz de 30 de zile;
- c) prin reziliere, in cazul neexecutarii obligatiilor contractuale de catre una dintre Parti;
- d) in cazul intarzierii repetate la plata de catre Beneficiar;
- e) in cazul imposibilitatii obiective de prestare a serviciilor.

10.5. Incetarea contractului nu inlatura obligatia Beneficiarului de a achita serviciile deja prestate, deplasarile inutile, penalitatile sau orice alte sume datorate Prestatorului pana la data incetarii efective a contractului.

10.6. Incetarea contractului nu afecteaza valabilitatea proceselor-verbale, facturilor, obligatiilor de plata sau obligatiilor de confidentialitate nascute anterior datei incetarii.

11. CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR

11.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea informatiilor comerciale, tehnice, financiare si

operationale la care au acces pe durata derularii prezentului contract.

11.2. Informatiile privind preturile, conditiile comerciale si metodologia de lucru a Prestatorului sunt confidentiale si nu pot fi comunicate catre terti fara acordul scris al Prestatorului.

11.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Parti conform Regulamentului (UE) 2016/679, strict in scopul derularii prezentului contract, facturarii, comunicarii operationale si indeplinirii obligatiilor legale.

12. FORTA MAJORA

12.1. Niciuna dintre Parti nu raspunde pentru neexecutarea obligatiilor contractuale daca aceasta este cauzata de un eveniment de forta majora, conform legii.

12.2. Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica cealalta Parte in termen rezonabil de la aparitia evenimentului.

13. LITIGII

13.1. Orice neintelegere intre Parti se va solutiona pe cale amiabila.

13.2. In cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Constanta.

14. DISPOZITII FINALE

14.1. Prezentul contract reprezinta vointa Partilor si inlocuieste orice alte intelegeri verbale sau scrise anterioare privind obiectul acestuia.

14.2. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin acordul scris al Partilor, inclusiv prin document electronic, email confirmat sau act aditional semnat/agreat de Parti.

14.3. Prezentul contract poate fi semnat fizic sau electronic si produce efecte de la data semnarii de catre Parti.

14.4. Prin semnarea prezentului contract, Beneficiarul declara ca a luat la cunostinta conditiile de prestare, frecventele serviciilor, preturile, obligatiile sale si conditiile de acordare a garantiei.

PRESTATOR

EUROPREST TEAM 98 SRL
Reprezentant: Marian Bentu
Functie: Administrator

BENEFICIAR

SKY CERT GLOBAL S.R.L.
Reprezentant: Amalia Zelca
Functie: Administrator

